

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1533/2534

ผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี
นาง ลัก ษณา เพียร เจริญทรัพย์

โจทก์
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 16, มาตรา 19 (1)

ผู้คัดค้านได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีเมื่อนับถึงวันที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปีแล้ว สมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลของผู้คัดค้านย่อมสิ้นสุดลง คดีที่ผู้ร้องร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากสมาชิกภาพของสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยอีกต่อไป ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากสมาชิกภาพของสภาเทศบาลเมืองนนทบุรี

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีครบถ้วนตามกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า สมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีของผู้คัดค้านได้
สิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา19(4)

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปราบกฏข้อเท็จจริงตามคำร้องของผู้ร้องว่าผู้คัดค้านได้รับการ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2528 ตามพ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 16บัญญัติให้สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน
ตำแหน่งได้คราวละห้าปี ฉะนั้นเมื่อนับตั้งแต่วันที่ผู้คัดค้านได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีมาจนบัดนี้เป็นเวลาเกินกว่าห้าปีแล้ว สมาชิกภาพ
แห่งสภาเทศบาลของผู้คัดค้านย่อมสิ้นสุดลงตามมาตรา 19(1) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยคดีนี้อีกต่อไป

ให้จำหน่ายคดีจากสารบยความของศาลฎีกา ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็น
พับ.

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ